

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1494/2538

นายทวีศักดิ์ จันทรชิตน์

โจทก์

นายศิริ หาญพานิชย์ กับพวก

จำเลย

นายทวีศักดิ์ จันทรชิตน์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 302

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้ยื่นฟ้องนางนันทวรรณจันทรชิตน์ ภริยาของโจทก์ เป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 4376/2534 ของศาลแพ่งธนบุรี และในคดีดังกล่าวศาลจะทำการขายทอดตลาดที่ดินของนางนันทวรรณในวันที่ 8 มิถุนายน 2538 ซึ่งที่ดินที่ทำการขายทอดตลาดนี้โจทก์มี กรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วย ถ้าหากศาลฎีกาในคดีนี้พิพากษาให้โจทก์ ชนะคดีแล้วจะไม่ต้องนำที่ดินแปลงนี้ออกขายทอดตลาดในคดีแพ่ง ดังกล่าว เพราะสามารถนำที่ดินแปลงนี้ไปหักกลบลบหนี้กับมูลหนี้ในคดีแพ่งดังกล่าวได้ โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินค่าที่ดินจำนวน 1,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย กับชดใช้ค่าเสียหาย 10,500,000 บาท แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา (สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 71) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 92)

คำสั่ง คำร้องของ โจทก์เป็นคำขอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแพ่งธนบุรี คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 4376/2524 โจทก์ต้องไปยื่นขอในคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 302 ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

คำสั่ง คำร้องของ โจทก์เป็นคำขอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษา
ของศาลแพ่งธนบุรี คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 4376/2524 โจทก์ต้องไปยื่นขอในคดีดัง
กล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 302 ให้ยกคำร้องคำคำร้อง
ให้เป็นพับ

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ